

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1107/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์ร่วม

นาง สะเราะ มิลยะเซาะ

นาย สวัสดิ์ ช่อรัก กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 72, มาตรา 297

จำเลยที่1นายเกื้อกับพวกไม่พอใจที่จำเลยที่2กับสามีไปต่อว่านายเกื้อที่ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยแล้วจำเลยที่1พาพวกไปทำร้ายจำเลยที่2เหตุที่จำเลยที่2กับสามีด่าว่านายเกื้อไม่ใช่เป็นเหตุที่ไม่เป็นกรรมอันเกิดแก่จำเลยที่1และเมื่อโจทก์ร่วมมารดาของจำเลยที่2ร้องห้ามปรามจำเลยที่1กลับใช้ไม้ตีโจทก์ร่วมจนสลบทั้งที่โจทก์ร่วมมิได้เกี่ยวข้องด้วยเลยการกระทำของจำเลยที่1จึงไม่ใช่เป็นการกระทำผิดโดยบันดาลโทสะเพราะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา72

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันทำร้ายจำเลยที่ 2 โดยใช้มือตบใบหน้า เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย กับได้ทำร้ายนางสะเราะผู้เสียหาย โดยใช้ท่อนไม้ตีหลายครั้งที่ศีรษะและมุมตาจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ส่วนจำเลยที่ 2 ได้ทำร้ายร่างกายจำเลยที่ 1 โดยใช้มีดปลายแหลมเป็นอาวุธแทงที่ช่องท้องเป็นเหตุให้

ได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 295, 297 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) จำคุก 3 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ของกลางริบ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ในปัญหาว่า จำเลยที่ 1 กระทำไปด้วยเหตุบันดาลโทสะหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะจำเลยที่ 1 นายเถียงกับพวกที่มาในงานเลี้ยงบ้านนางละเมียดเกิดความไม่พอใจที่จำเลยที่ 2 และสามีไปต่อว่านายเถียงที่ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในซอย แล้วจำเลยที่ 1 กับพวกมาที่หน้าบ้านของจำเลยที่ 2 แล้วจำเลยที่ 1 เข้าตบจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ต่อบุ๊ จำเลยที่ 1 กับพวกทำร้ายจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงใช้มีดแทงจำเลยที่ 1 โจทก์ร่วมตะโกนให้เลิกตีกันจำเลยที่ 1 เอาไม้จากบริเวณบ้านของโจทก์ร่วมตีถูกบริเวณหน้าของโจทก์ร่วม

1 ที่ โจทก์ร่วมสลับไป จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะ
จำเลยที่ 1 เป็นผู้ก่อขึ้น โดยจำเลยที่ 1พาพวกไปทำร้ายจำเลยที่ 2 เหตุที่จำเลยที่ 2
กับสามีด่าว่านายเกื้อ หาใช่เป็นเหตุที่ไม่เป็นกรรมอันเกิดแก่จำเลยที่ 1 ไม่และเมื่อ
โจทก์ร่วมมารดาของจำเลยที่ 2 ร้องห้ามปราม จำเลยที่ 1กลับใช้ไม้ตีโจทก์ร่วมจน
สลับทั้ง ๆ ที่โจทก์ร่วมมิได้เกี่ยวข้องด้วยเลย จึงไม่ใช่เป็นการกระทำผิดโดยบันดาล
โทสะเพราะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นกรรม ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 72

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-สฤติย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ